Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КЛОКОТНИЦА", ОБЩИНИ ДИМИТРОВГРАД И ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 5 ЯНУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АБ" АД, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

Днес, 11 септември 2024 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 786 на Министерския съвет от 15 ноември 2024 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори, от находище „Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково, и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково, сключен на 5 януари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АБ" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 21 февруари 2008 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 10 септември 2024 г. (Договора")

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката **ВЛАДИМИР МАЛИНОВ**,

2. „АБ" АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 836014515 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Съединение" № 38, представлявано от изпълнителния директор Нели Чолакова, наричан за краткост **„Концесионер"**,

3. „КЛОКОТНИЦА ИМ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207652815, със седалище и адрес на управление с. Крепост, п.к. 6410, м-ст Бъска чука, асфалтова база, административна сграда, ет. 2, офис 2, представлявано от управителя Нели Чолакова,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „АБ" АД, гр. Хасково, прехвърля на „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 809 на

Министерския съвет от 23 ноември 2006 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2006 г.) , Решение № 583 на Министерския съвет от 8 август 2024 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „АБ" АД, гр. Хасково, произтичащи от Решение № 809 на Министерския съвет от 23 ноември 2006 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2006 г.), Решение № 583 на Министерския съвет от 8 август 2024 г. и Договора.

(2) „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, поема всяко неизпълнено от „АБ" АД, гр. Хасково, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2024 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2025 г.

(2) Концедентът връща на „АБ" АД, гр. Хасково оригинала на предоставената от него банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Договора за 2024 г. в 10-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 16 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „АБ" АД по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3, ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост дължи неустойката по чл. 38, ал. 2 от Договора. Неустойка за неизпълнение на задължение по чл. 4, ал. 1 и 3 не се дължи, ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 6. Навсякъде в договора наименованието „АБ" АД, гр. Хасково се заменя с „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост.

Чл. 7. В чл. 52, ал. 2 посоченият адрес за кореспонденция с концесионера се променя така:

„Република България, с. Крепост, п.к. 6410, м-ст Бъска чука, асфалтова база, административна сграда, ет. 2, офис 2

„КЛОКОТНИЦА ИМ" ЕООД, Телефон: 0886 46 87 37; e-mail: office@abad.bg"

Чл. 8. Всички клаузи, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение остават в сила.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 (три) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „АБ" АД, гр. Хасково и за „Клокотница ИМ" ЕООД, с. Крепост, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково, сключен на 5 януари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АБ" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 21 февруари 2008 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 10 септември 2024 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

За концедента

.....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
Министър на енергетиката

За „АБ" АД

.....

НЕЛИ ЧОЛАКОВА
Изпълнителен директор

За „Клокотница ИМ" ЕООД

.....

НЕЛИ ЧОЛАКОВ
Управител